CONTRATO OCS Nº 261/2020
CONTRATO SAP Nº 4400004461

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA., NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília – DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n.° 100, CEP 20031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.**, com sede em BR 116 - Linha Verde, 12.500, Parolin, Curitiba/PR, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 79.345.583/0001-42, e filiais inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob os nºs 79.345.583/0009-08, 79.345.583/0008-19, 79.345.583/0011-14, 79.345.583/0010-33, 79.345.583/0003-04, 79.345.583/0004-95, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento de Pregão Eletrônico nº 52/2020, autorizado em 25/11/2020, no âmbito da IP ATI//DEGAT nº 11/2020, de 19/11/2020, conforme previsão orçamentária sob rubrica n° 3101700021, centro de custo nº BN00004000 – CC TI1, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento de Formalização, Execução e Fiscalização dos Contratos Administrativos do Sistema BNDES, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratação do serviço de suporte técnico e atualização de software dos produtos IBM (ITEM I) e HCL Technologies (ITEM II) que compõem a Plataforma de Integração Tecnológica do BNDES, conforme especificações constantes do Termo de Referência e da Proposta apresentada pela **CONTRATADA**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

Lara Godoy dos S. F. Rodrigues
Advogada – OAB/RJ nº 132.667
Gerente – AJ1/JULIC/GLIC3

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O presente Contrato terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante aditivo contratual, por períodos sucessivos, até o limite total de 60 (sessenta) meses, observando-se que alguns produtos só terão os serviços de suporte e atualização iniciados no dia 30/06/2021, conforme previsto no Termo de Referência.

Parágrafo Primeiro

Até 90 (noventa) dias antes do término de cada período de vigência contratual, cabe ao **CONTRATADO** comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, o seu propósito de não prorrogar a vigência por um novo período, sob pena de se presumir a sua anuência em celebrar o aditivo de prorrogação.

Parágrafo Segundo

Caso o **CONTRATADO** se recuse a celebrar aditivo contratual de prorrogação, tendo antes manifestado sua intenção de prorrogar o Contrato ou deixado de manifestar seu propósito de não prorrogar, nos termos do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, ficará sujeito às penalidades previstas na Cláusula de Penalidades deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do serviço respeitará as especificações constantes da Proposta apresentada pela **CONTRATADA** e do Termo de Referência, respectivamente, Anexos II e I deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO

O serviço contratado deverá ser executado de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, segundo as metas de nível de serviço descritas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Único

O descumprimento de qualquer meta de nível de serviço pactuada acarretará a aplicação de índice de redução do preço previsto no Termo de Referência, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO

O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do Gestor, mencionado na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO

O **BNDES** pagará à **CONTRATADA**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ 1.297.206,78 (um milhão duzentos e noventa e sete mil, duzentos e seis reais e setenta e oito centavos), referente ao Item I; e, R$ 1.488.000,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil reais), referente ao Item II, totalizando R$ 2.785.206,78 (dois milhões setecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e seis reais e setenta e oito centavos), conforme Proposta apresentada (Anexo II deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento, e a seguinte composição:

Planilha de Preços - ITEM I- *Plataforma de Integração*					
ITEM	**Part Number**	**a) Quantidade**	**b) Prazo (meses)**	**c) Preço Unitário do Serviço Mensal**	**d) Preço total do Serviço (a x b x c)**
Usuário Autorizado IBM Integration Designer	E0BRLLL	20 licenças	24	R$60,96	R$29.260,86
IBM Business Automation Workflow Enterprise	E0P9JLL	1.200 PVUs	24	R$21,54	R$620.365,38
Por Estabelecimento IBM WebSphere Adapter for SAP (per establishment)	E01U0LL	1	24	R$5.416,55	R$129.997,11
PVU IBM Websphere Application Server Network Deployment	E025SLL	2.400 PVUs	24	R$5,13	R$295.710,74
PVU IBM Websphere Application Server Network Deployment	E025SLL	1.100 s PVU	17	R$5,17	R$96.588,18
IBM Business Automation Workflow Enterprise Manager Non-Production	E0P9LLL	200 PVUs	17	R$15,85	R$53.890,00
IBM Business Automation Workflow Enterprise	E0P9JLL	200 PVUs	17	R$21,00	R$71.394,52
e) Valor Global dos Serviços					**R$1.297.206,78 (Um milhão duzentos e noventa e sete mil, duzentos e seis reais e setenta e oito centavos)**

Planilha de Preços - ITEM II- *Plataforma de Integração*					
ITEM	**Part Number**	**a) Quantidade**	**b) Prazo (meses)**	**c) Preço Unitário do Serviço Mensal**	**d) Preço total do Serviço (a x b x c)**
Usuário Autorizado Web Experience Factory Designer	E0BRLLL	1	24	R$129,94	R$3.118,62
PVU Content and Collaboration Accelerators and Websphere Portal Server	E0P9JLL	1.000 PVUs	24	R$60,98	R$1.463.506,60
PVU WebSphere Portal Server	E01U0LL	50 PVUs	17	R$14,74	R$12.527,84
PVU Web Content Manager	E025SLL	50 PVUs	17	R$10,41	R$8.846,94
e) Valor Global dos Serviços					**R$1.488.000,00 (Um milhão quatrocentos e oitenta e oito mil reais)**

Parágrafo Primeiro
No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo
Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro
Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização à **CONTRATADA**.

Parágrafo Quarto
A **CONTRATADA** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua Proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua Proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO
O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, mensalmente, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (como nota fiscal, fatura, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pela **CONTRATADA**, observado o disposto no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro
O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES**, das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte, mediante prévia autorização do **BNDES**.

Parágrafo Segundo

O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O último documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia do último mês da prestação dos serviços e o último dia de serviço prestado. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao **BNDES** após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

Parágrafo Terceiro

Para toda efetivação de pagamento, o Contratado deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do **BNDES**, considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do **BNDES** para devido registro de recebimento.

Parágrafo Quarto

O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:

I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
II. número SAP do Contrato;
III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;
IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato;
V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
VI. período de referência da execução do objeto;
VII. nome e número do CNPJ da **CONTRATADA**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
VIII. nome, telefone e e-mail do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente da **CONTRATADA**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;
X. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;
XI. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;

XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;
XIII. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento, bem como o código fiscal de operações e prestações (CFOP), se for o caso; e
XIV. número de inscrição do contribuinte individual válido junto ao INSS (NIT ou PIS/PASEP).

Parágrafo Quinto
Ao documento fiscal ou equivalente legal, deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;
II. comprovante de que a **CONTRATADA** é optante do Simples Nacional, se for o caso;
III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade;
IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado; e
V. comprovante de que a **CONTRATADA** recolheu para o Regime Geral de Previdência Social, no mês respectivo, sobre o limite máximo do salário-de-contribuição ou em valor inferior, se for o caso.

Parágrafo Sexto
Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal à **CONTRATADA** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Sétimo
Os pagamentos a serem efetuados em favor da **CONTRATADA** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pela **CONTRATADA**.

Parágrafo Oitavo
Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pela **CONTRATADA**.

Parágrafo Nono

Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível à **CONTRATADA**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

O **BNDES** e a **CONTRATADA** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro

O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pelo **CONTRATADO** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 11/12/2020, data de apresentação da proposta (Anexo II deste Contrato), e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

Parágrafo Segundo

A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. o **CONTRATADO** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;

II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e

III. com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro

Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar o **CONTRATADO** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao **CONTRATADO** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto

O **CONTRATADO** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até a prorrogação ou o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias da prorrogação ou do encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;

II. caso a assinatura do aditivo de prorrogação torne superveniente a ocorrência do fato gerador do reajuste, ou a divulgação do índice de reajuste ocorra após a prorrogação ou o encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;

III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

IV. caso o **CONTRATADO** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus aos efeitos retroativos ou, caso o Contrato esteja encerrado, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

Parágrafo Quinto

Se o processo de reajuste e/ou revisão de preços não for concluído até o vencimento do Contrato, e este for prorrogado, sua continuidade após o reequilíbrio econômico-financeiro

ficará condicionada à manutenção da proposta do **CONTRATADO** como a condição mais vantajosa para o **BNDES**, podendo este:

I. realizar negociação de preços junto ao **CONTRATADO**, de forma a viabilizar a continuidade do ajuste, quando os novos valores fixados após o reajuste e/ou a revisão de preços estiverem acima do patamar apurado no mercado; ou

II. rescindir o Contrato, mediante aviso prévio ao **CONTRATADO**, com antecedência de 30 (trinta) dias, quando resultar infrutífera a negociação indicada no inciso anterior.

Parágrafo Sexto
Na ocorrência da hipótese prevista no inciso II do Parágrafo anterior, o **CONTRATADO** fará jus à integralidade dos valores apurados no processo de reajuste e/ou revisão de preços até o término do Contrato, não podendo, todavia, reclamar qualquer indenização em razão da rescisão do mesmo.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS
O **BNDES** e a **CONTRATADA**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo
É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL
A **CONTRATADA** prestará garantia contratual, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação, sob pena de aplicação de penalidade nos termos deste Contrato, observadas as condições para a sua aceitação estipuladas nos incisos abaixo, no valor de R$ 139.260,33 (cento e trinta e nove mil, duzentos e sessenta reais e trinta e três centavos), correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor do presente Contrato, que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

I. Caução em dinheiro: deverá ser depositada em favor do **BNDES**, de acordo com as

orientações que serão fornecidas por este;

II. Seguro Garantia: a Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP;

a) O Instrumento de Apólice de Seguro deve prever expressamente:

1. responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas à **CONTRATADA**;
2. vigência pelo prazo contratual;
3. prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento da **CONTRATADA** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.

III. Fiança Bancária: a Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN.

a) O Instrumento de Fiança deve prever expressamente:

1. renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil;
2. vigência pelo prazo contratual;
3. prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento da **CONTRATADA** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

Parágrafo Primeiro

O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pela **CONTRATADA** durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **BNDES**.

Parágrafo Segundo

Em caso de alteração do valor contratual, utilização total ou parcial da garantia pelo **BNDES**, ou em situações outras que impliquem em perda ou insuficiência da garantia, a **CONTRATADA** deverá providenciar a complementação ou substituição da garantia prestada no prazo determinado pelo **BNDES** ou pactuado em aditivo ou em apostilamento, observadas as condições originais para aceitação da garantia estipuladas nesta Cláusula.

Parágrafo Terceiro

Nos demais casos de alteração do Contrato, sempre que o mesmo for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, a **CONTRATADA** deve obter do garantidor anuência em relação à manutenção da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo ou recebimento de carta de apostilamento ou aditivo epistolar, conforme o caso. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe à **CONTRATADA** obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogável por igual período a critério do **BNDES**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações da **CONTRATADA**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

II. comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a licitação;

III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução;

IV. reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir do **CONTRATADO** a comprovação de sua regularidade;

VI. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se o **CONTRATADO**, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

b) enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

VIII. obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pelo **BNDES**, para a adequada execução do Contrato;

IX. designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor do **CONTRATADO**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

X. apresentar, em até 10 dias úteis após a convocação, a Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, adequadamente preenchida, sob pena de instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, e de retenção tributária, pelo **BNDES**, nos casos previstos em lei, da alíquota que entender adequada;

a) as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF não deverão divergir das constantes do documento fiscal ou equivalente legal;

XI. garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do **BNDES**, por acusação da espécie, podendo o **CONTRATADO** ser instado a intervir no processo;

XII. informar, em até 15 (dez) dias úteis após assinatura do contrato, o número de telefone, endereço de correio eletrônico e endereço do site para abertura de chamados referentes ao suporte técnico.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDUTA ÉTICA DA CONTRATADA E DO BNDES

A **CONTRATADA** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta em preceitos éticos e, em especial, na sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, a **CONTRATADA** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o

companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigente ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

Parágrafo Segundo

O **BNDES** recomenda, à **CONTRATADA**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro

Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete à **CONTRATADA** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto

A **CONTRATADA** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos e da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto

Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (*www.bndes.gov.br/ouvidoria*); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES

Cabe à **CONTRATADA** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na

prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação do serviço:

I. cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;

II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no Inciso anterior:

a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação do serviço objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

c) informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato;

V. apresentar, antes do início da prestação do serviço, Termos de Confidencialidade, conforme Anexo V a este Contrato, assinados pelos profissionais que acessarão informações sigilosas, devendo referida obrigação ser também cumprida por ocasião de substituição desses profissionais; e

VI. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seus representantes legais, Anexo IV a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES

Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis, vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos à **CONTRATADA**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestor do Contrato, Frederico Henrique Bohm Argolo, que atualmente exerce a função de Coordenador de Serviços da ATI/DEGAT/GSAP, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução do

serviço, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita à **CONTRATADA**;

IV. fornecer à **CONTRATADA**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, cópia do Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política de Conduta e Integridade no âmbito das licitações e contratos administrativos, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

V. colocar à disposição da **CONTRATADA** todas as informações necessárias à perfeita execução do serviço objeto deste Contrato; e

VI. comunicar à **CONTRATADA**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares da **CONTRATADA**, concedendo-lhe prazo para defesa; e

c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte da **CONTRATADA**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

É vedada a sucessão contratual, salvo nas hipóteses em que a **CONTRATADA** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e

II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais, previstos no Edital.

Parágrafo Segundo

Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro
É vedada a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PENALIDADES
Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, a **CONTRATADA** ficará sujeita às seguintes penalidades:

I. advertência;
II. multa:
a) de até 0,07% (sete centésimos por cento) por hora excedente, de acordo com a severidade do chamado, aplicada sobre o valor da respectiva fatura mensal, referente ao serviço de atualização e suporte técnico, no caso de ter sido ultrapassado o limite de ajuste de pagamento estabelecido no item 10.7 do Termo de Referência;
b) de até 10% (dez por cento), apurada de acordo com a gravidade da infração, incidindo sobre o valor global do Contrato, em razão do descumprimento de outras obrigações contratuais não abrangidas na alínea anterior; e

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro
As penalidades indicadas nesta Cláusula somente poderão ser aplicadas após procedimento administrativo, e desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, facultada à **CONTRATADA** a defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Parágrafo Segundo
Contra a decisão de aplicação de penalidade, a **CONTRATADA** poderá interpor o recurso cabível, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Formalização, Execução e Fiscalização de Contratos Administrativos do Sistema BNDES.

Parágrafo Terceiro
A imposição de sanção prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES,** nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto

A multa prevista nesta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto
O total das multas aplicadas não poderá exceder o montante de 30% (trinta por cento) do valor global do Contrato.

Parágrafo Sexto
A multa aplicada à **CONTRATADA** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ela devidos, assim como da garantia prestada, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sétimo
No caso de uso indevido de informações sigilosas, observar-se-ão, no que couber, os termos da Lei nº 12.527/2011 e do Decreto nº 7.724/2012.

Parágrafo Oitavo
No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Nono
A sanção prevista no Inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e
II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro

Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo

A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro

As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento e os pequenos ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato, que poderão ser formalizados por meio epistolar.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, convencionando-se, ainda, que é cabível a sua resolução:

I. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;
II. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;
III. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;
IV. quando for decretada a falência da **CONTRATADA**;
V. caso a **CONTRATADA** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;
VI. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;
VII. caso a **CONTRATADA** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;
VIII. em função da suspensão do direito de a **CONTRATADA** licitar ou contratar com o **BNDES**;

IX. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pela **CONTRATADA** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;
X. em razão da dissolução da **CONTRATADA**; e
XI. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro
Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo
Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato e oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro
Integram este Contrato, o Termo de Referência, a Proposta da **CONTRATADA**, a Matriz de Riscos, e os Termos de Confidencialidade**,** respectivamente, Anexos I, II, III e IV ao presente Instrumento, no que com este não colidir, bem como com as disposições legais aplicáveis, observando-se que, ocorrendo conflitos de interpretação entre as disposições contratuais e de seus anexos, prevalecerá o disposto no Contrato e na legislação em vigor.

Parágrafo Segundo
A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO
É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As folhas deste Contrato são conferidas por Lara Godoy dos S. F. Rodrigues, advogada do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente Instrumento, redigido em 1 (uma) via, juntamente com as testemunhas abaixo.

Reputa-se celebrado o presente Contrato na data em que for registrada a última assinatura dos representantes legais do BNDES.

HERILMAR POMPERMAYER FREIRE:00181257785
Assinado de forma digital por HERILMAR POMPERMAYER FREIRE:00181257785
Dados: 2020.12.23 18:34:58 -03'00'

LUCIANA GIULIANI DE OLIVEIRA REIS:81364199734
Assinado de forma digital por LUCIANA GIULIANI DE OLIVEIRA REIS:81364199734
Dados: 2020.12.23 19:15:22 -03'00'

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA:66500630106
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA:66500630106
Dados: 2020.12.22 16:23:04 -03'00'

TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.

Testemunhas:

ANA PAULA SOEIRO DE BRITTO:09667275760
Assinado de forma digital por ANA PAULA SOEIRO DE BRITTO:09667275760
Dados: 2020.12.23 06:39:09 -03'00'

Nome/CPF:

Nome/CPF:

MARCIO OLIVEIRA DA ROCHA:07635921703
Assinado de forma digital por MARCIO OLIVEIRA DA ROCHA:07635921703
Dados: 2020.12.22 19:04:34 -03'00'

CONTRATO OCS Nº 261/2020 – BNDES
ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação do serviço de suporte técnico e atualização de software dos produtos IBM e HCL Technologies que compõem a Plataforma de Integração Tecnológica do BNDES, doravante denominada PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO, conforme as especificações adiante descritas.

1.2. O processo licitatório em questão será realizado em dois itens, a saber:

1.2.1. Prestação dos serviços de suporte técnico e atualização dos produtos do fabricante IBM que compõem a Plataforma de Integração, e nos quantitativos e prazos conforme tabela abaixo:

Produtos do fabricante IBM				
Descrição do *Software*	**Unidade**	**Quantidade Total**	**Data Inicial de Suporte**	**Data Final de Suporte**
IBM Integration Designer	Usuário	20	Data de assinatura do contrato	24 meses após a data de assinatura
IBM Business Automation Workflow Enterprise	PVU	1.200		
IBM WebSphere Adapter for SAP	Estabelecimento (per Establishment)	1		
IBM Websphere Application Server Network Deployment	PVU	2.400		
IBM Websphere Application Server Network Deployment	PVU	1.100	30/06/2021	
IBM Business Process Manager Non-Production	PVU	200		
IBM Business Automation Workflow Enterprise	PVU	200		

1.2.2. Prestação dos serviços de suporte técnico e atualização dos produtos da fabricante HCL Technologies que compõem a Plataforma de Integração, nos quantitativos e prazos conforme tabela abaixo:

HCL				
Descrição do *Software*	**Unidade**	**Quantidade Total**	**Data Inicial de Suporte**	**Data Final de Suporte**
Web Experience Factory Designer	Usuário	1	Data de assinatura do contrato	24 meses após a data de assinatura
Content and Collaboration Accelerators and Websphere Portal Server	PVU	1.000		
WebSphere Portal Server	PVU	50	30/06/2021	
Web Content Manager	PVU	50		

2. GLOSSÁRIO

2.1. Plataforma de Integração - conjunto de softwares adquiridos pelo BNDES que se destinam a suportar o desenvolvimento de novas aplicações.

2.2. Incidente – Interrupção não planejada em um serviço de TI ou redução da qualidade de um serviço de TI.

2.3. Problema – A causa de um ou mais incidentes.

2.4. Solução de contorno – Solução temporária para um incidente ou problema para o qual ainda não existe uma solução definitiva.

2.5. Solução definitiva – ação tomada para reparar a causa raiz de um incidente, problema ou substituir uma solução de contorno.

2.6. Chamado - ocorrência de incidente ou problema relatado formalmente pelo BNDES à Contratada pela qual se espera uma solução definitiva ou solução de contorno acompanhada de uma justificativa para a impossibilidade de solução definitiva. Também pode ser relativo a dúvidas simples.

2.7. Atendimento – qualquer comunicação que ocorra entre a Contratada e o BNDES, relativa a algum chamado aberto.

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE O RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

3.1. A(s) Contratada(s) disporá(ão) do prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a partir das datas descritas no item 5 para providenciar, junto aos fabricantes dos produtos que compõem o presente objeto, a emissão do documento de suporte das licenças associadas ao BNDES, Certificado de Prova de Titularidade (*Proof of Entitlement Certificate*), para ser arquivado junto ao contrato de forma a preservar o investimento e garantir que as condições contratadas permaneçam inalteradas durante a vigência do contrato, mesmo que haja uma alteração unilateral no site dos fabricantes.

3.1.1. Os documentos supracitados deverão ser enviados ao endereço de correio eletrônico do gestor do contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a partir da assinatura do(s) Contrato(s) a partir das datas descritas no item 5.

4. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO

4.1. Os serviços de suporte técnico e manutenção envolverão todas as atividades necessárias para garantir a operação contínua da solução. Desta forma, farão parte do escopo das atividades de suporte:

4.1.1. Resolução de dúvidas e problemas, e esclarecimentos relativos à utilização e configuração das funcionalidades da solução;

4.1.2. Resolução de problemas de desempenho da solução;

4.1.3. Resolução de problemas da solução que limitem ou impeçam o desenvolvimento e/ou execução das aplicações do BNDES que façam uso efetivo das suas funcionalidades;

4.1.4. Disponibilização de documentos técnicos dos fabricantes e de estrutura de pesquisa em base de conhecimento para solução de problemas;

4.1.5. Atualização de versões e releases da solução.

4.2. Os serviços de suporte técnico e manutenção serão prestados nas modalidades via Web, correio eletrônico ou chamada telefônica.

4.2.1. A Contratada deverá fornecer ao BNDES, em até 15 (quinze) dias úteis a partir da data de vigência do contrato, um número de telefone e um endereço de correio eletrônico que possibilite acionamento da sua central de suporte técnico, para fins de abertura e acompanhamento de chamados de suporte técnico.

4.2.2. A Contratada deverá possibilitar o acesso de pelo menos 15 (quinze) profissionais do BNDES a um site para abertura e acompanhamento dos chamados de suporte, em até 15 (quinze) dias úteis a partir da data de vigência do contrato.

4.3. Nas situações em que o BNDES e a Contratada julgarem conveniente, face à gravidade do atendimento, o suporte técnico poderá ser prestado presencialmente nas instalações do próprio BNDES, sem qualquer ônus para o BNDES. O técnico da Contratada submete-se então às normas de sigilo e confidencialidade do BNDES.

4.4. A Contratada deverá informar ao BNDES a identificação de defeitos de software (bugs), seus possíveis impactos e o lançamento de patches de correção ou implementação de novas funcionalidades na solução.

4.5. O serviço de suporte deverá estar disponível para abertura e acompanhamento de chamados em tempo integral (24 horas por dia, sete dias por semana, todos os dias do ano, inclusive sábados, domingos e feriados), para todas as modalidades. Serão aceitas interrupções programadas (para manutenção) previamente comunicadas ao BNDES com uma antecedência mínima de 24 horas corridas.

4.6. O serviço de suporte deverá ser prestado no idioma português do Brasil, preferencialmente, ou no idioma inglês.

4.7. O BNDES poderá realizar a abertura de tantos chamados técnicos quanto julgar necessários durante a vigência do(s) Contrato(s).

4.8. O prazo para iniciar o atendimento será conforme descrito na tabela do item 4.10, contado a partir do horário de registro do chamado na central da Contratada até o início do atendimento. Será considerado como início do atendimento o recebimento de mensagens de correio eletrônico conforme descrito no item 4.13.

4.9. Os chamados de suporte técnico abertos serão classificados em níveis de severidade pelos profissionais do BNDES, no ato da abertura, de acordo com os critérios definidos na tabela do item 4.10.

4.10. A tabela abaixo indica os níveis de severidade, o objetivo do suporte e o prazo para iniciar o atendimento.

Severidade	Descrição da Severidade	Prazo para iniciar atendimento
Severidade 1	O funcionamento, no ambiente de produção, de qualquer um dos produtos que compõem a PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO está impossibilitado ou severamente prejudicado, de tal forma que pelo menos um sistema de negócio do BNDES está indisponível, por exemplo, a Intranet do BNDES não abre a página principal.	2 horas corridas
Severidade 2	O funcionamento, no ambiente de produção, de qualquer um dos produtos que compõem a PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO está severamente degradado ou limitado, de tal forma que pelo menos uma funcionalidade importante de pelo menos um sistema de negócio do BNDES está indisponível, por exemplo, parte do conteúdo da Intranet do BNDES não é exibido.	4 horas úteis
Severidade 3	O funcionamento, em qualquer ambiente, de qualquer um dos produtos que compõem a PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO está prejudicado ou apresenta degradação significativa de desempenho que ocasiona impacto à administração da Plataforma, ao desenvolvimento de sistemas ou à execução de sistemas; Ou O funcionamento, em qualquer ambiente, de qualquer um dos produtos que compõem a PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO encontra-se funcionando com a implementação de uma solução de contorno.	18 horas úteis
Severidade 4	O BNDES requer informações, melhorias ou esclarecimentos relativos à documentação sem impacto imediato à PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO.	18 horas úteis

4.11. Compreende-se como horário útil aquele entre as 9:00 e 18:00 de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

4.12. Compreende-se como horário corrido aquele que considera 24 horas contínuas, 7 dias por semana, incluindo feriados.

4.13. Após a abertura de cada chamado, a Contratada deverá emitir um registro do chamado de suporte técnico por meio de mensagens de correio eletrônico ao funcionário do BNDES responsável por sua abertura contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) número do chamado de suporte técnico;

b) data e hora da abertura do chamado de suporte técnico;

4.14. A cada atendimento, ou seja, a cada contato ou comunicação realizada entre a Contratada e o BNDES, a Contratada deverá complementar o registro do chamado de suporte técnico por meio de mensagens de correio eletrônico ao funcionário do BNDES responsável por sua abertura com um laudo técnico contendo, no mínimo:

a) número do chamado de suporte técnico;

b) data e hora do atendimento;

c) descrição sucinta da comunicação ocorrida no atendimento, contendo a informação fornecida ou solicitada.

4.15. Os chamados de suporte técnico de severidade 1, 2 e 3 só serão considerados encerrados quando for encontrada uma solução definitiva para o problema e com anuência formal do gestor de contrato ou do funcionário do BNDES responsável por sua abertura. Caso não seja possível encontrar uma solução definitiva, serão aceitas soluções de contorno desde que a impossibilidade para a implementação de uma solução definitiva seja formalmente justificada ao final do chamado pela Contratada.

4.15.1. Essas justificativas poderão ou não ser aceitas pelo BNDES. O BNDES poderá a seu critério validar as justificativas da Contratada com o fabricante, por exemplo, no caso mais comum, quando um bug no software for a justificativa para a não implementação de uma solução definitiva por parte da Contratada. Caso o BNDES não aceite uma justificativa, a Contratada estará sujeita às penalidades previstas no item 11.

4.16. Após fechamento de cada chamado, a Contratada deverá emitir um registro do chamado de suporte técnico por meio de mensagens de correio eletrônico ao funcionário do BNDES responsável por sua abertura contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) número do chamado de suporte técnico;

b) data e hora do fechamento do chamado de suporte técnico;

c) descrição sucinta da solução aplicada, e em caso de solução de contorno, uma justificativa para a não implementação de solução definitiva.

4.17. A Contratada deverá designar um profissional responsável pelo acompanhamento das solicitações de suporte abertas pelo BNDES. Caberá a este profissional supervisionar os técnicos da Contratada responsáveis pelo atendimento dos chamados abertos pelo BNDES. Este profissional será o contato oficial do BNDES com a Contratada para assuntos relativos aos serviços de suporte técnico e manutenção. A comunicação do BNDES com esse profissional será realizada obrigatoriamente em português do Brasil.

4.18. Durante a vigência contratual todos os eventuais erros ou falhas identificadas como decorrentes do funcionamento da PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO deverão ser corrigidos pela Contratada sem ônus adicionais para o BNDES.

4.19. Durante a vigência contratual, o BNDES terá direito a aplicar todas as atualizações de versão e *release* que forem lançadas nos softwares componentes da PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO, bem como a todo *patch* e *hot fix* que for lançado.

4.20. As correções lançadas deverão estar disponíveis ao BNDES para *download*, via Internet.

4.21. Ao final da vigência contratual, o BNDES continuará tendo as licenças de uso dos produtos componentes da PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO por tempo indeterminado, na última versão disponível quando do término da vigência.

4.22. Caberá ao BNDES a decisão por migrar ou permanecer em determinada(s) versão(ões) ou (*release(s)*) de um ou mais dos produtos componentes da PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO, caso seja do seu entendimento que uma atualização possa vir a impactar o investimento realizado na versão a ser substituída.

5. PRAZOS CONTRATUAIS

6. A(s) vigência(s) do(s) Contrato(s) será(ão) de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de assinatura, prorrogáveis até o limite legal de 60 (sessenta meses), para a prestação do serviço de suporte técnico e atualização das licenças, observando que alguns produtos só terão os serviços de suporte e atualização iniciados no dia 30/06/2021 conforme previsto nas tabelas dos itens 2.1 e 2.2.

7. REAJUSTE

7.1. O equilíbrio econômico-financeiro do(s) contrato(s) será mantido, conforme o caso, pela revisão ou pelo reajuste, observados os limites e condições constantes da minuta de Contrato aprovada pelo BNDES. O reajuste estará limitado ao Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo. Ressalte-se que este índice vem sendo utilizado nos contratos cujo objeto compreenda bens e serviços de TI.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Ao final da vigência contratual, o BNDES continuará tendo as licenças de uso dos produtos componentes da PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO por tempo indeterminado, na última versão disponível quando do término da vigência.

8.2. Informar, em até 15 (dez) dias úteis após assinatura do contrato, o número de telefone, endereço de correio eletrônico e endereço do site para abertura de chamados referentes ao suporte técnico.

9. GARANTIA CONTRATUAL

9.1. O licitante vencedor deverá prestar garantia contratual no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, na modalidade que vier a escolher, conforme previsto no art. 70, § 1º, da Lei 13.303/2016, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da solicitação pelo BNDES, prorrogável por igual período, a critério do BNDES. A garantia deverá cobrir todo o período de vigência contratual.

10. AJUSTES DE PAGAMENTO

10.1. Na hipótese da Contratada deixar de garantir os níveis para o serviço de atualização e suporte técnico previsto no item 4.10, por problemas alheios ao BNDES, ficará(ão) sujeita(s) à aplicação de desconto de 1% (um por cento), para cada hora de atraso, na fatura mensal do serviço de suporte técnico e atualização, calculado sobre o valor da mesma.

10.1.1. Para os ajustes de pagamentos dos atendimentos com severidade 1, serão consideradas horas corridas a partir da abertura do chamado, para as demais severidades será considerado conforme descrito na tabela do item 4.10.

10.2. Em caso de frações de hora, os descontos estabelecidos no item 10.1 serão calculados proporcionalmente.

10.3. Os tempos para início de atendimento e, consequentemente, seus descontos serão aplicados de forma independente para cada um dos chamados, ainda que ocorram em intervalos de tempo concomitantes.

10.4. Na hipótese da Contratada deixar de cumprir os itens4.14 ou 4.16 por problemas alheios ao BNDES, será aplicado desconto de 0,5% na fatura mensal por mensagens de correio eletrônico não recebido pelo BNDES dentro do prazo estabelecido, ou enviado incompleto ou fora das especificações, conforme os itens citados.

10.5. Os ajustes previstos no item 10.4 são cumulativos em relação aos ajustes previstos no item 10.1. Dessa forma, por exemplo, caso a Contratada deixe de enviar o email exigido no item 4.13, serão descontados cumulativamente 0,5% por hora em função do atraso para início de atendimento, e 0,5% pelas mensagens de correio eletrônico não enviadas dentro do prazo.

10.6. Os descontos serão efetuados na fatura mensal correspondente à competência imediatamente posterior àquela da ocorrência de violação dos níveis de serviço, à exceção da última cobrança, quando o desconto deverá ser aplicado à fatura do mês de ocorrência.

10.7. Os descontos efetuados na fatura mensal do serviço serão limitados em 30% (trinta por cento) do valor da fatura. Na hipótese de a soma dos ajustes de pagamento exceder esse limite, além da aplicação de desconto de 30% (trinta por cento), a(s) Contratada(s) estará(ão) sujeita(s) às penalidades previstas no item 11.

11. PENALIDADES

11.1. Em caso de descumprimento das exigências expressamente formuladas pelo BNDES ou inobservância de quaisquer obrigações contratuais e/ou legais, sem motivo justificado, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades:

11.1.1. Advertência;

11.1.2. Na hipótese da Contratada deixar de garantir o nível de serviço previsto na tabela do item 4.10 e sendo ultrapassado o limite de ajuste de pagamento estabelecido no item 10.7, será aplicada multa sobre o valor da respectiva fatura mensal, referente ao serviço de suporte técnico e atualização no Contrato, de até 0,07% (sete centésimos por cento) por hora excedente, de acordo com a severidade do chamado;

11.1.3. Multa de até 10% (dez por cento), apurada de acordo com a gravidade da infração, incidindo sobre o valor global do Contrato, em razão do descumprimento de outras obrigações contratuais não abrangidas no item 11.1.2;

11.1.4. Suspensão do direito de licitar e de contratar com o BNDES, pelo prazo legal.

11.2. As penalidades previstas nas alíneas 11.1.1 ou 11.1.4 poderão ser aplicadas juntamente com as previstas nas alíneas 11.1.2 ou 11.1.3 do item anterior.

12. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

12.1. O valor global máximo estimado para a contratação do Item I é de até R$ 1.706.253,16 (um milhão, setecentos e seis mil, duzentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) e do Item II é de até R$ 2.636.685,10 (dois milhões, seiscentos e trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e dez centavos). Os valores máximos unitário e mensal, bem como os valores máximos de cada *part number* são previstos na tabela a seguir.

Planilha de Preços - *Plataforma de Integração IBM*				
ITEM	**Part Number**	**a) Quantidade**	**b) Preço Unitário do Serviço Mensal**	**c) Preço Total do Serviço**
Usuário Autorizado IBM Integration Designer	E0BRLLL	20 licenças	R$ 85,30	R$ 40.944,00
IBM Business Automation Workflow Enterprise	E0P9JLL	1.200 PVUs	R$ 29,61	R$ 852.768,00
Por Estabelecimento IBM WebSphere Adapter for SAP (per establishment)	E01U0LL	1	R$ 7.577,72	R$ 181.865,16
PVU IBM Websphere Application Server Network Deployment	E025SLL	2.400 PVUs	R$ 6,24	R$ 359.424,00
PVU IBM Websphere Application Server Network Deployment	E025SLL	1.100 PVUs	R$ 6,24	R$ 116.688,00
IBM Business Automation Workflow Enterprise Non-Production	E0P9LLL	200 PVUs	R$ 15,85	R$ 53.890,00
IBM Business Automation Workflow Enterprise	E0P9JLL	200 PVUs	R$ 29,61	R$ 100.674,00
d) Valor Global Máximo dos Serviços				**R$ 1.706.253,16**

Planilha de Preços - *Plataforma de Integração HCL Technologies*				
ITEM	**Part Number**	**a) Quantidade**	**b) Preço Unitário do Serviço Mensal**	**c) Preço Total do Serviço**
Usuário Autorizado Web Experience Factory Designer	E08PCLL	1	R$ 229,90	R$ 5.517,60
PVU Content and Collaboration Accelerators and Websphere Portal Server	E045KLL	1.000 PVUs	R$ 107,87	R$ 2.588.880,00
PVU WebSphere Portal Server	E02Z1LL	50 PVUs	R$ 29,15	R$ 24.777,50
PVU Web Content Manager	E026GLL	50 PVUs	R$ 20,60	R$ 17.510,00
d) Valor Global Máximo dos Serviços				**R$ 2.636.685,10**

13. DOCUMENTOS PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

Caso as licitantes não sejam o próprio fabricante, deverão apresentar, ainda, declaração das próprias Licitantes de que pertencem ao quadro de parceiros ou distribuidores do fabricante para prestação do serviço de atualização e suporte técnico correlato, e declaração do Licitante de que não houve registro de oportunidade. Caso o BNDES julgue necessário, poderá proceder diligência à fabricante ou consulta ao seu site visando a comprovação de que a(s) licitante(s) está(ao) autorizada(s) a prestar o serviço.

CONTRATO OCS Nº 261/2020 – BNDES
ANEXO II – PROPOSTA DA CONTRATADA



BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Pregão Eletrônico – PE Nº 52/2020

PROPOSTA COMERCIAL
Curitiba | 11/12/2020



+ de 100 colaboradores



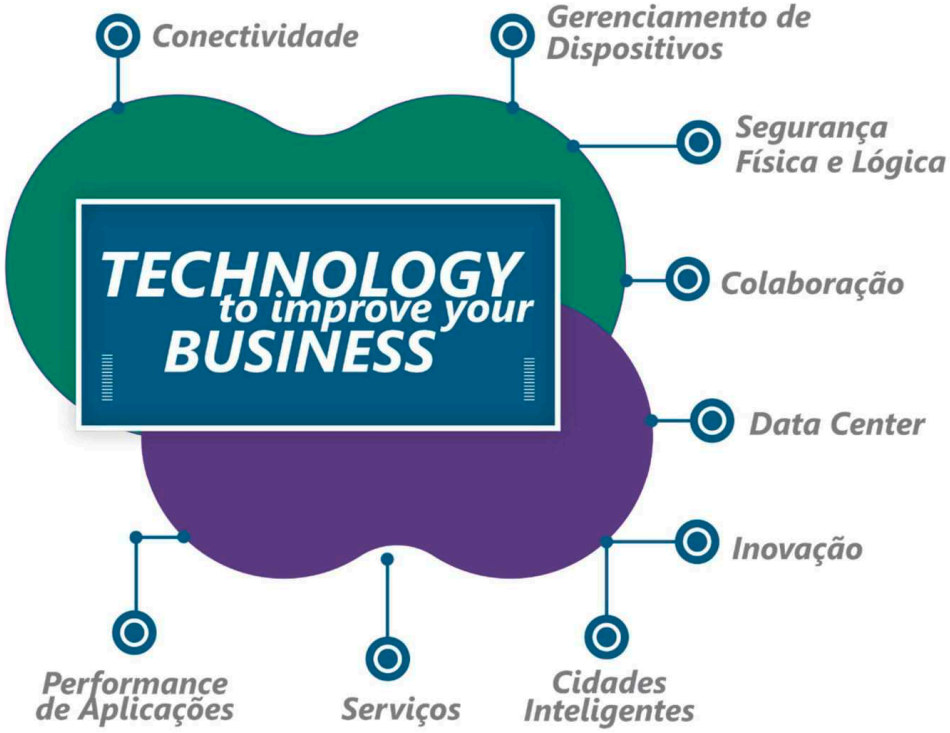
+ de 125 certificações ativas



33 anos de mercado



ÁREAS DE **ATUAÇÃO**





BR 116 - Linha Verde, 12.500 | Parolin | 81690-200 | Curitiba | PR | Brasil | +55 41 2169-7777 | www.teletex.com.br

Curitiba, 11/12/2020

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

A/C Sr. Pregoeiro(a)
Av. República do Chile, n.° 100, CEP 20031-917 – Bairro Centro Rio de Janeiro/RJ

Ref.: Proposta de Preços – Edital do Processo Licitatório Nº 52/2020

Prezado Senhor(a),

Apresentamos nossa Proposta Comercial para o Processo Licitatório – PL nº 52/2020, para que seja apreciada.
Desde já agradecemos seu interesse por nossas soluções e nos colocamos ao seu inteiro dispor para a discussão do que expomos aqui.

Atenciosamente,

Maria da Conceição Oliveira Silva
Supervisora de Licitações
licitacao@teletex.com.br
(41) 2169-7714
Curitiba | PR

1 Informações da Licitante

DADOS DA LICITANTE	
EMPRESA: **TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA**	
ENDEREÇO: **BR 116 - Linha Verde, 12.500**	BAIRRO: **Parolin**
MUNICÍPIO/ESTADO: **Curitiba/PR**	TELEFONE: **(41) 2169-7714**
E-MAIL: **licitacao@teletex.com.br**	TELEFONE: **(41) 2169-7777**
CNPJ: **79.345.583/0001-42**	INSC. ESTADUAL: **10168223-41**

DADOS BANCÁRIOS
CONTA CORRENTE: **20.335-1** AG.: **3406-1** BANCO: **001 Banco do Brasil**

DADOS DO PROCURADOR	
NOME: **MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SILVA**	
CARGO: **Supervisora de Licitações**	TELEFONE: **(41) 2169-7714**
ENDEREÇO: **BR-116 – Linha Verde 12.500**	MUNICÍPIO/ESTADO: **CURITIBA/PR**
E-MAIL:**licitacao@teletex.com.br**	CELULAR: **(41) 99271-0182**
NACIONALIDADE: **Brasileira**	Estado Civil: **Casada**
CPF: **665.006.301-06**	RG: **1408599 – SSP/DF**

TELETEX MATRIZ - CURITIBA/PR: CNPJ 79.345.583/0001-42
SALVADOR/BA:- CNPJ 79.345.583/0009-08
JOÃO PESSOA/PB - CNPJ 79.345.583/0008-19
BRASILIA/DF - CNPJ: 79.345.583/0011-14
SÃO PAULO/SP – CNPJ: 79.345.583/0010-33
JOINVILLE/SC – CNPJ: 79.345.583/0003-04
PORTO ALEGRE/RS – CNPJ: 79.345.583/0004-95

2 Proposta de Preços

Pregão Eletrônico nº 52/2020

A presente proposta é baseada nas especificações, condições e prazos estabelecidos no Processo Licitatório, os quais nos comprometemos a cumprir integralmente.

OBJETO: Contratação de serviço de suporte técnico e atualização de software dos produtos IBM e HCL Technologies que compõem a Plataforma de Integração Tecnológica do BNDES, na modalidade Pregão Eletrônico, por menor preço e modo de disputa aberto e fechado, conforme as especificações deste Edital e de seus Anexos, observados os seguintes ITENS:

ITEM I – Prestação de serviços de atualização e suporte técnico dos produtos da fabricante IBM que compõem a Plataforma de Integração, nos quantitativos e prazos definidos no Termo de Referência - Anexo I ao Edital.

ITEM II – Prestação de serviços de atualização e suporte técnico dos produtos da fabricante HCL que compõem a Plataforma de Integração, nos quantitativos e prazos definidos no Termo de Referência - Anexo I ao Edital.

Planilha de Preços - ITEM I- *Plataforma de Integração*					
ITEM	**Part Number**	**a) Quantidade**	**b) Prazo (meses)**	**c) Preço Unitário do Serviço Mensal**	**d) Preço total do Serviço (a x b x c)**
Usuário Autorizado IBM Integration Designer	E0BRLLL	20 licenças	24	R$60,96	R$29.260,86
IBM Business Automation Workflow Enterprise	E0P9JLL	1.200 PVUs	24	R$21,54	R$620.365,38
Por Estabelecimento IBM WebSphere Adapter for SAP (per establishment)	E01U0LL	1	24	R$5.416,55	R$129.997,11
PVU IBM Websphere Application Server Network Deployment	E025SLL	2.400 PVUs	24	R$5,13	R$295.710,74
PVU IBM Websphere Application Server Network Deployment	E025SLL	1.100 s PVU	17	R$5,17	R$96.588,18
IBM Business Automation Workflow Enterprise Manager Non-Production	E0P9LLL	200 PVUs	17	R$15,85	R$53.890,00
IBM Business Automation Workflow Enterprise	E0P9JLL	200 PVUs	17	R$21,00	R$71.394,52
e) Valor Global dos Serviços					**R$1.297.206,78 (Um milhão duzentos e noventa e sete mil, duzentos e seis reais e setenta e oito centavos)**

Planilha de Preços - ITEM II- *Plataforma de Integração*					
ITEM	**Part Number**	**a) Quantidade**	**b) Prazo (meses)**	**c) Preço Unitário do Serviço Mensal**	**d) Preço total do Serviço (a x b x c)**
Usuário Autorizado Web Experience Factory Designer	E0BRLLL	1	24	R$129,94	R$3.118,62
PVU Content and Collaboration Accelerators and Websphere Portal Server	E0P9JLL	1.000 PVUs	24	R$60,98	R$1.463.506,60
PVU WebSphere Portal Server	E01U0LL	50 PVUs	17	R$14,74	R$12.527,84
PVU Web Content Manager	E025SLL	50 PVUs	17	R$10,41	R$8.846,94

e) Valor Global dos Serviços	**R$1.488.000,00 (Um milhão quatrocentos e oitenta e oito mil reais)**

A **Teletex**, declara:
Ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelo valor global dos itens de **R$2.785.206,78** (**dois milhões setecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e seis reais e setenta e oito centavos**), observados os valores unitários cotados nas planilhas acima.

Declara ainda, conforme disposto no Anexo I da Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019, baseada no Acórdão nº 2.569/2018 do Plenário do TCU, a não ocorrência de registro de oportunidade, em atenção à garantia dos princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa.

Declara, outrossim, que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

Por fim, a **Teletex** informa que a validade da presente proposta é de **60 (sessenta)** dias.

CONTRATO OCS Nº 261/2020 – BNDES
ANEXO III – MATRIZ DE RISCOS

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco atinente ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do Contratado.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Diligência do Contratado na execução contratual.	Contratado
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Planejamento empresarial.	Contratado
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço do Contratado.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Revisão de preço.	BNDES
Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro do Contratado na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro do Contratado.	Planejamento tributário.	Contratado
	Variação da taxa de câmbio.	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Instrumentos financeiros de proteção cambial (hedge).	Contratado
	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviço e mão de obra.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Reajuste anual de preço.	BNDES
	Elevação dos custos operacionais definidos na linha anterior, quando superior ao índice de reajuste previsto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Planejamento empresarial.	Contratado
Riscos Trabalhista e Previdenciário	Responsabilização do BNDES por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais do Contratado alocados na execução do objeto contratual.	Geração de custos trabalhistas e/ou previdenciários para o BNDES, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais.	Ressarcimento, pelo Contratado, ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratado

Lara Godoy dos S. F. Rodrigues
Advogada – OAB/RJ nº 132.667
Gerente - AJ1/JULIC/GLIC 3

Risco Tributário e Fiscal (Não Tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pelo Contratado, ou retenção de pagamento e compensação com valores a este devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratado

Lara Godoy dos S. F. Rodrigues
Advogada – OAB/RJ nº 132.667
Gerente - AJ1/JULIC/GLIC 3

CONTRATO OCS Nº 261/2020 – BNDES
ANEXO IV - MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

MINUTA A

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL

_____, por seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** (Contrato OCS nº 261/2020 - SRM 4400004461), estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal do **BNDES**, signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA
As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. listagens e documentações com informações confidenciais a que venha a ter acesso;

II. documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

Lara Godoy dos S. F. Rodrigues
Advogada – OAB/RJ nº 132.667
Gerente - AJ1/JULIC/GLIC 3

IV. valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica; e

V. documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 261/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 261/2020, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 261/2020, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço, seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 261/2020, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

Lara Godoy dos S. F. Rodrigues
Advogada – OAB/RJ nº 132.667
Gerente - AJ1/JULIC/GLIC 3

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA OITAVA

O **RESPONSÁVEL** se compromete, no âmbito do **CONTRATO** objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das Cláusulas do **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE** para Profissionais, de cada integrante ou participante da Equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 261/2020.

De Acordo,

Rio de Janeiro, ___ de _____ de ___.

Representante Legal do Contratado:

MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA:66500630106

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA:66500630106 Dados: 2020.12.22 16:32:23 -03'00'

_____

Nome: _____ Cargo/Função: _____

CPF: _____ Telefone: _____ E-mail: _____

Documento de Identidade (número, data, emissor): _____

Lara Godoy dos S. F. Rodrigues
Advogada – OAB/RJ nº 132.667
Gerente - AJ1/JULIC/GLIC 3

MINUTA B

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA PROFISSIONAIS

_____, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** (Contrato OCS nº 261/2020 - SRM 4400004461, celebrado em ___/___/___), estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES,** sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA
As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso enquanto contratado por sociedade que preste serviço às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

II. documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços, desenvolvidas pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica; e

Lara Godoy dos S. F. Rodrigues
Advogada – OAB/RJ nº 132.667
Gerente - AJ1/JULIC/GLIC 3

V. documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 261/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 261/2020, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma, a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 261/2020, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade destas, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** adotará todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação da prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 261/2020, e abrangem as informações presentes e futuras.

De Acordo,

Rio de Janeiro, ___ de _____ de ___.

Profissionais da Equipe:

_____

MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA:66500630106

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA:66500630106
Dados: 2020.12.22 16:34:50 -03'00'

Nome: _____ Cargo/Função: _____

CPF: _____ Telefone: _____ E-mail: _____

Documento de Identidade (número, data, emissor): _____